

1517423-11.2021.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: Tania da Silva Amorim Fiuza
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: DIPO 4 - Seção 4.1.2
Data de Disponibilização: 05/12/2022
... nº:
1517423-11.2021.8.26.0050 - Roubo
Classe - Assunto
Inquérito Policial
I. P. e Distrito Policial nº
2091587/2021 - 26º D.P. SACOMA, 17148761 - 26º D.P. SACOMA, 2091587 - 26º D.P.
SACOMA
Averiguado:
GILBERTO VALVERDE VIANA e outro

RECEBIMENTO e CONCLUSÃO

Em 30 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
DIPO 4 - Seção 4.1.2
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Processo nº 1517423-11.2021.8.26.0050 - p.
MOD. 712640

Processo nº:
1517423-11.2021.8.26.0050 - Roubo
Classe - Assunto
Inquérito Policial
I. P. e Distrito Policial nº
2091587/2021 - 26º D.P. SACOMA, 17148761 - 26º D.P. SACOMA, 2091587 - 26º D.P.
SACOMA
Averiguado:
GILBERTO VALVERDE VIANA e outro

RECEBIMENTO e CONCLUSÃO

Em 30 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório e faço estes autos
Conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Tania da Silva Amorim Fiuza.
Eu, AFCC, Estagiário Nível Superior , subscrevi.
SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar circunstâncias que representariam fato ilícito.
2. ACOLHO a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, com efeito,

em relação ao delito de falsidade documental JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado Gilberto Valverde Viana, o que faço com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Custas ex lege.

Em relação ao delito de roubo ACOLHO a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, com efeito, DETERMINO o arquivamento do inquérito policial, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, em caso de superveniência de novas provas (STF, Súmula 524).

Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos definitivamente, com baixa nos registros do SAJ/PG.

3. Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, OFICIE-SE: (a) à Seção de Depósito e Guarda de Objetos; (b) ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP, em caso de veículos.

4. Em relação aos mesmos bens, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, AUTORIZO desde já: (a) a alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNAD, caso o bem tenha sido apreendido em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei 11.343/06, ou ao FUNPEN, nos demais casos (NSCGJ, art. 516, § 1º); (b) a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda.

5. No caso de telefones celulares, não havendo restituição, AUTORIZO o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

6. Tratando-se de veículo cujo estado de conservação ou a adulteração de sinal identificador inviabilize a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias a contar da data da apreensão, DETERMINO a compactação e, após, a venda em leilão judicial como sucata. Oficie-se ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP. Feita a alienação, comunique-se a autoridade de trânsito para fins de cumprimento do disposto na Resolução nº 11/98 do CONTRAN (NSCGJ, art. 516, §§ 3º e 4º).

7. No caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, DECRETO a perda da integralidade do valor, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor da Secretaria Nacional Antidrogas/SENAD, quando apreendidas em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei 11.343/06, ou do Fundo Penitenciário/FUNPEN, nos demais casos (CPP, art. 123 e NSCGJ, art. 518, § 2º).

8. Havendo drogas apreendidas, AUTORIZO a sua destruição integral, comunicando-se a delegacia de origem.

9. Havendo armas apreendidas, (a) caso pertencentes à Polícia Militar, AUTORIZO a sua devolução à Organização Policial Militar detentora executiva do armamento; (b) caso pertencentes à Polícia Civil, COMUNIQUE-SE a Secretaria da Segurança Pública e caso pertencentes à Guarda Civil Metropolitana, COMUNIQUE-SE a Secretaria de Segurança Urbana, ficando nesses casos desde já autorizada a devolução; (c) no caso das demais, não havendo pedido de restituição em 90 dias ou, desde logo, em se tratando de arma com numeração suprimida, AUTORIZO a sua destruição, nos termos do Comunicado CG 367/2014. OFICIE-SE ao Dipo 2 ou à delegacia de origem, conforme a localização das armas.

10. Se houver fiança recolhida, AGUARDE-SE provocação em arquivo.

11. Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos definitivamente, com baixa no SAJ/PG5.

12. COMUNIQUE-SE ao IIRGD, se for o caso.

13. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

14. Comunique-se a delegacia de origem, em havendo objetos lá apreendidos.

15. Publique-se. Intimem-se.

Serve a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO para todos os fins de direito. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Tania da Silva Amorim Fiuza
Juiz(a) de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

DATA

Em 30 de novembro de 2022, recebi estes autos em Cartório com o r. sentença supra. Eu, AFCC, Estagiário Nível Superior, subscrevi.